

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 954/2543 กรมศุลกากร กับพวก  
บริษัท เอส วาย เค สแพพาร์ทอินดัสสเท  
รียล จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17,  
มาตรา 19, มาตรา 20

การปิดหมายจะกระทำด้วยวิธีใด เช่น การใช้เชือกผูกการตอกตะปู การแปะติด  
ไว้หรือวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่จะต้องแสดงไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ  
ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของคู่ความหรือบุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในคำคู่ความหรือ  
เอกสารนั้น เพื่อให้ผู้รับแจ้งทราบว่าได้ถูกฟ้องเป็นคดีหรือมีกระบวนการพิจารณาใดที่  
จะต้องปฏิบัติหรือรับทราบ ก็ถือได้ว่าเป็นการปิดหมายโดยชอบตาม ประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน  
จำนวน 1,851,690 บาท และเงินเพิ่มอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของ  
เดือนจากต้นเงินอากรขาเข้า 700,000 บาท เป็นรายเดือนนับถัดจากวันฟ้องจนกว่า  
จะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาล

ภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,851,690 บาท แก่โจทก์ทั้งสอง และเงินเพิ่มอากรขาเข้าอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนจากต้นเงิน 700,000 บาท เป็นรายเดือนนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ อ้างว่าไม่จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา เพราะไม่มีพนักงานของจำเลยคนใดพบเห็นหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องรวมทั้งหมายนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบฟ้องของโจทก์ หากศาลอนุญาตให้พิจารณาใหม่และรับฟังพยานหลักฐานของจำเลยเนื่องจากจำเลยไม่ทราบเรื่องการทำปลอมใบขนสินค้าขาเข้าและใบส่งปล่อยสินค้าและมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โจทก์ทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า ขอให้ยกคำร้อง

ศาลภาษีอากรกลางไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่าจำเลยมีสิทธิขอพิจารณาใหม่หรือไม่ ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่า โจทก์ได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปยังสำนักทำการงานของจำเลยถูกต้องแล้ว ส่วนหมายนัดสืบพยานโจทก์นั้นนายสรวุฒิ พนักงานเดินหมายอีกคนหนึ่งเป็นผู้ส่ง ได้ความว่านายสรวุฒินำหมายนัดสืบพยานโจทก์ไปส่งให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2541 โดยปิดหมายไว้ในที่เปิดเผยด้วยการใช้เชือกผูกไว้ที่ประตูรั้ว นายสรวุฒิเป็นผู้ที่นำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งให้แก่จำเลยครั้งแรก แต่ส่งไม่ได้และได้ทำแผนที่โดยส่งเขปบริษัทจำเลยไว้ด้านหลังรายงานการเดินหมายด้วย จึงเชื่อได้ว่าในการส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ได้ไปส่งยังสำนักทำการงานของจำเลยเช่นกัน นอกจากนี้ในการส่งหมายเรียก

และสำเนาคำฟ้องและหมายนัดสืบพยานโจทก์ก็จะเห็นได้ว่าทั้งนายปิยะและนายสรุทธิ ได้ปิดหมายไว้ที่หน้าบริษัทจำเลยอันเป็นสำนักทำการงานของจำเลยตามหมาย โดยเฉพาะหมายนัดสืบพยานโจทก์นายสรุทธิได้ใช้เชือกผูกไว้ที่ประตูรั้วยากที่จะหลุดหาย หรือมีผู้เอาไป ซึ่งการปิดหมายจะกระทำด้วยวิธีใด เช่น การใช้เชือกผูกการตอกตะปู การแปะติดไว้ หรือวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่จะต้องแสดงไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิสำเนาหรือสำนักทำการงานของคู่ความหรือบุคคลผู้มีชื่อระบุไว้ในคำคู่ความหรือเอกสารนั้น เพื่อให้ผู้รับแจ้งทราบว่าตนได้ถูกฟ้องเป็นคดีหรือมีกระบวนการพิจารณาใดที่จะต้องปฏิบัติหรือรับทราบ ก็ถือได้ว่าเป็นการปิดหมายโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 ส่วนที่จำเลยอ้างว่านายสุชาติ ผ่องผุด หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการของจำเลยไม่พบหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องและหมายนัดสืบพยานโจทก์นั้นเป็นเพียงการกล่าวอ้างลอย ๆ ขาดพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน ไม่มีน้ำหนักในการรับฟัง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าพนักงานเดินหมายได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง รวมทั้งหมายนัดสืบพยานโจทก์ให้แก่จำเลยโดยชอบแล้ว การขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาของจำเลยจึงเป็นไปโดยจงใจและไม่มีเหตุอันสมควรที่จะพิจารณาใหม่

พิพากษายืน

(สบโชค สุขารมณ-สันติ ทักกราล-มงคล ทับเที่ยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ